2. சிறப்புக் கீறலிடல் (Special Crossing)

வரைவிலக்கணம் : ஒரு வங்கியின் பெயரை செலாவணித் தன்மையற்றது என்று சொல்லுடனோ அல்லது தனித்தோ ஒரு காசோலையின் குறுக்கே சேர்த்தால் அது சிறப்புக்கீறல் எனப்படும். அக்காசோலை அந்த வங்கியரின் பெயரில் சிறப்புக் கீறலிடப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படும் என்று 1881ம் ஆண்டு மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 124 வரைவிலக்கணம் வகுக்கிறது.

பொதுக் கீறலிடலின் சிறப்பியல்புகள் (Significance of General Crossing)

பொதுக்கீறலிடலில் இரண்டு சாய்ந்த இணைக்கோடுகள் அவசியம் இருக்கவேண்டும். 'X' போன்ற குறிகள் கீறலாகாது. இணைக்கோடுகள் காசோலையின் முகப்பில் இடப்பட்டிருக்கவேண்டும். இணைக்கோடுகள் இடையே அண்டு கம்பெனி அல்லது அதன் சுருக்கம் அல்லது மாற்றுத்தன்மை அற்றது அல்லது பெறுபவர் கணக்கு போன்ற சொற்கள் இருக்கலாம். ஆனால் கோடுகள் இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை. காசோலையின் தொகையைப் பெறும் வங்கியின் பெயர் தெரியாத நிலையில் இச்சொற்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. பொதுக் கீறலிடப்பட்ட காசோலைக்கான பணத்தை ஒரு வங்கியின் வாயிலாகவே பெறமுடியும். செலுத்தும் வங்கியர் மற்றொரு வங்கியர் மூலமாகத்தான் பொதுக்கீறலிட்ட காசோலைக்கான பணத்தை வழங்குவார். பொதுக் கீறலிடப்பட்ட காசோலைக்கான பணத்தைப் பெறுவோர் (payee) நேரடியாகப் பெற முடியாது. இதனால் மோசடி தவிர்க்கப்படுகின்றது.

சிறப்புக்கீறலின் இயல்புகள் (Significance of Special Crossing)

காசோலையின் முகப்பில் எந்த வங்கியருக்குப் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவசியமாகக் குறிப்பிட வேண்டும். சிறப்புக் கீறலிற்கு இணைக்கோடுகள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிறப்புக் கீறலிடலில் எந்த வங்கியரின் பெயர் காணப்படுகிறதோ, அவருக்கு மட்டுமே அக்காசோலையில் எழுதப்பட்ட தொகை செலுத்தப்படும்.

'பெறுதற்குரியரின் கணக்கு' (Account payee) என்ற சொற்களுடன் கீறலிடப்படும் காசோலையை வசூலிக்கும் வங்கியர், பெறுவதற்குரியவர் என்று காசோலையில் குறிப்பிட்டவருக்கே வசூலிக்க வேண்டும்.

சிறப்புக் கீறலிடலின் முக்கியத்துவம்

இக்கீறலிடல் காசோலையின் பாதுகாப்பை உயர்த்துகிறது. எந்த வங்கியில் ஒருவர் கணக்கு வைத்துள்ளாரோ அந்த வங்கியின் பெயர் கீறலிடலில் குறிக்கப்படுகிறது. ஆகவே மோசடியாகப் பணம் பெறுவது மிகக்கடினம்.

22.05 மேலெழுதுதல் (Endorsements)

மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் பிரிவு 15 மேலெழுத்து என்பதற்கு பின்வருமாறு இலக்கணம் தருகிறது.

"மாற்று முறையாவணத்தை எழுதியவர் அல்லது உடையவர் ஆவண மாற்று செய்ய வேண்டி, எழுதியவர் என்ற நிலையில் அதன் முன்புறமோ அல்லது பின்புறமோ அத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தாளிலோ கையொப்பம் இடுதலை மேலெழுதல் என்பர்.

சுருங்கக்கூறின், ஒரு முறையாவணத்தை எழுதியவரோ அல்லது உடையவரோ அதன் முகப்பில் அல்லது அந்த முறை ஆவணத்தின் பின்புறத்தின், அதன் மீதுள்ள உரிமை மாற்ற நோக்கத்திற்காக கையொப்பம் இடுதல் மேலெழுத்து எனப்படும்.

மாற்றுமுறையாவணத்தில் மேலெழுத்திட இடம் போதவில்லை என்றால், மேலும் மேலெழுத்துச் செய்ய ஒரு தாளைப் பயன்படுத்தலாம். அத்தாள் 'ஒட்டுத்தாள்' (Allonge) எனப்படும். ஆவணமாற்றம் செய்பவர் மேலெழுதுபவர் என்றும் (endorser), யாருக்காக முறையாவணம் மேலெழுதப்படுகிறதோ அவர் மேலெழுதப் பெறுநர் (endorsee) எனவும் அழைக்கப்பெறுகின்றனர்.

செல்தகு மேலெழுத்தின் இயல்புகள் (Requistes of valid endorsement)

ஆவணத்தின் முகப்பில் மேலெழுத வேண்டும். மையில் எழுதுவதே நல்லது;

i. பென்சிலால் அதை அழித்துத் திருத்த ஏதுவாகும். இதனால் மோசடி ஏதும் நடைபெறலாம்.

ii. மேலெழுதுபவர் தாம் இயல்பாக கையொப்பம் இடுவது போன்றே மேலெழுத வேண்டும். உதாரணமாக 'திரு.', 'அவர்கள்' போன்ற மரியாதை போன்ற மரியாதை மொழிகளை சேர்க்க கூடாது.

iii. மேலெழுத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டபடியேதான் கையொப்பமும் இருக்கவேண்டும். பெயர் தவறாக எழுதியிருப்பின், கையெழுத்தும் அத்தவறான எழுத்துக் கொண்டதாக இருத்தல்வேண்டும்.

(உ.ம்) எழுதப்பட்டது ராமசாமி சரியான முறை இராமசாமி இருப்பினும், ராமசாமி என்றே கையெழுத்திட வேண்டும்.

iv. ஆவணத்தின் முழுமதிப்பிற்கும் மேலெழுதப்படல் வேண்டும். மதிப்பின் ஒரு பகுதிக்கு மேலெழுத்து செய்யப்பட்டிருப்பின் அது செல்லாது. ஆனால் ஆவணத்தின் தொகையில் ஒரு பகுதி முன்பே செலுத்தப்பட்டு இருப்பின், எஞ்சிய தொகைக்கு மேலெழுத்திடலாம்.

12th Commerce Tamil Unit 8.indd 192 12/12/2020 1:56:52 PM